

7 MARS 1983

Patrice SALINI

PREPARATION DU IX^e PLAN

GROUPE DE POLITIQUE DES TRANSPORTS

TARIFICATION DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES

Cette note est une contribution personnelle à la réflexion du Groupe sur la tarification .

Elle comprend trois parties :

1. - Le contexte : qui revient sur la nature de l'économie du transport de marchandises, celle des mécanismes de tarification et le rôle des systèmes tarifaires .

2. - Les principes : qui propose un cheminement de pensée pour définir un nouveau système tarifaire .

3. - Le point de départ : qui expose le problème de l'évolution du dispositif tarifaire actuel .

1. - LE CONTEXTE

1.1. - L'Economie du transport de marchandises.

1.1.1. - Le transport de marchandises est une économie en déséquilibre.

Cette évidence se doit d'être rappelée. Face à une structure de la production (filières productives) et des échanges relativement stables, l'offre de transport a à gérer et à satisfaire une demande nécessairement marquée par des déséquilibres régionaux et internationaux.

.../...

Au surplus l'adéquation technique, qualitative de l'offre aux différentes demandes de transport renforce le déséquilibre quantitatif.

Pour fixer les idées, on peut souligner que près de 45 % du trafic terrestre (hors oléoducs) réalisé sur le territoire national concerne les échanges inter-régionaux et le commerce extérieur. Or, l'ouverture régionale apparente est cependant largement déterminée par l'importance des courants d'échanges de matières premières.

1.1.2. - Dans un tel contexte "naturel" la maîtrise des transports apparaît comme un facteur essentiel de productivité et/ou de transferts

En effet, un système en déséquilibre assure une "prime" aux opérateurs (chargeurs, commissionnaires ou transporteurs) qui peuvent s'assurer des relations équilibrées et/ou opérer une péréquation entre "bons" et "mauvais" trafics. C'est une seconde évidence. La nature économique de cette "prime" est cependant variable. Il peut s'agir de simples rentes de monopoles, ou de l'opportunité de dégager simplement des taux de profits "normaux".

1.1.3. - En effet, les structures sectorielles jouent un rôle déterminant

L'éclatement (géographique, technique) de la demande de transport coïncide en effet avec l'existence -favorisée par les dispositions réglementaires de 1934 - 1949- d'un secteur dit artisanal (routier et batellier) caractérisé par le fait qu'il n'a pas pour condition d'existence de "produire" un taux de profit suffisant.

1.1.4. - L'enjeu de la maîtrise est donc clair :

Sur un marché où il n'y a de stock que du côté de l'utilisateur, dans un système en déséquilibre nécessitant (ne serait-ce qu'en raison de la saisonnalité des trafics et du nécessaire déplacement des capacités disponibles) une surcapacité permanente, la maîtrise des opérations de transport permet à la fois d'obtenir des équilibres économiques partiels, et/ou de reporter sur la sous-traitance le coût des surcapacités, des attentes et des déséquilibres.

1.2. - LA NATURE DES MECANISMES DE TARIFICATION

Dans un tel contexte, le rôle des mécanismes de tarification est souvent évoqué.

1.2.1. - A l'origine de la tarification ferroviaire, seul mode de transport susceptible en 1850 d'assurer au moins potentiellement la desserte du marché national, ce problème a été effectivement évoqué.

La conception de Jules DUPUIT (1849) par exemple, consiste à faire payer à la marchandise le tarif assurant à la compagnie de chemin de fer le produit net maximum. Dans son esprit il convient de déterminer le prix le plus cher possible au delà duquel le transport ne serait pas réalisé.

Cette conception qui débouche naturellement sur la tarification ad-valorem, conduit à s'écarter des coûts de production sans pour autant les ignorer totalement. Tarification de monopole, marquant encore les structures tarifaires et les mécanismes de pensée actuels, ce système n'en a pas pour autant posé de graves problèmes dès l'origine.

Comme le fait remarquer le Professeur CARON, dès la fin des années 1840, cette conception tarifaire était accusée de jeter la perturbation dans l'organisation de la vie économique et d'aller à l'encontre de ce que nous appellerions de nos jours le "Droit au transport".

Cependant l'outil tarifaire pouvait dans cet esprit être encore affiné en tenant compte, au delà de la seule "valeur" des produits, des écarts existant entre les valeurs ou cours de ces marchandises sur les divers marchés. Cette approche a permis de conquérir des marchés nouveaux (cf. l'exemple des céréales cité par R. BLOCH sur le Paris Orléans).

La combinaison de cette approche avec la volonté politique de bâtir des TARIFS PUBLICS a provoqué la constitution de multiples dénominations de produits, et au bout du compte d'une tarification très complexe.

1.2.2. - Un tel système tarifaire, susceptible d'être géré efficacement dans le cadre d'une péréquation au sein d'un monopole renforce les mécanismes de déséquilibre et donc de sous-tarification dans le cadre d'un marché concurrentiel.

L'expérience le démontre sans contestation possible (1), à tel enseigne que les tarifications mises en oeuvre pour les différents modes depuis la guerre l'ont été par "décalque" et ne visent en fait qu'à instaurer des protections réciproques.

1.3. - LE ROLE DES SYSTEMES TARIFAIRES

Les fonctions des systèmes tarifaires peuvent s'apprécier tant par rapport au secteur des transports que vis-à-vis du développement économique.

1.3.1. - Pour le secteur des transports, le système tarifaire, dans la mesure où il impose des contraintes de prix minimum et/ou maximum et une définition précise des prestations et des responsabilités faisant l'objet des contrats, est un moyen de protection.

./.

(1) C.F. l'entre deux-guerres

Ce rôle est indispensable dans un contexte de déséquilibre et de concurrence.

Il permet de garantir une juste rémunération au transporteur.

La forme du système tarifaire est lui-même fort important.

En effet, la division du travail au sein des professions, l'existence de transports successifs parfois multimodaux, imposent d'avoir un système adapté et cohérent.

Nous évoquerons cette question ci-dessous (ch.2).

1.3.2. - Pour les secteurs clients, la tarification publique peut constituer comme au XIXème siècle, une garantie contre les pratiques monopolistiques. Il n'en reste pas moins qu'elle est perçue essentiellement de nos jours soit comme un obstacle au jeu de l'offre et de la demande, dont nous avons expliqué combien il était inégalitaire, soit comme un outil de péréquation entre produits riches et pauvres. Si le premier argument tombe de lui-même du point de vue de l'intérêt collectif, le second mérite un examen plus approfondi. En effet, l'idée suivant laquelle une tarification ad-valorem favorise le développement des échanges et donc le développement économique, est fort répandue.

Favoriser par principe le transport des pondéreux "pauvres" concourt en théorie à accroître les sphères de marché de ces produits et l'hinterland des ports vracquiers.

Fondamentalement cela équivaut à favoriser l'interdépendance des régions économiques et à accroître la division spatiale et internationale du travail.

En jouant à l'importation comme à l'exportation, ce mécanisme n'est pas toujours favorable à l'économie régionale et peut faire disparaître de manière artificielle certaines activités "proches du sol" (mines, carrières, agriculture etc...) en favorisant le jeu des rentes différentielles.

Par ailleurs, cela va à l'encontre d'une recherche privilégiée de gains de productivité dans la logistique des produits de base dont le coût pour la collectivité est considérable, notamment en infrastructures.

Mécanisme "aveugle et artificiel" la péréquation ad-valorem des tarifs de transport paraît donc d'un effet douteux sur le développement, même si elle concourt à l'évidence à une baisse nominale du prix des pondéreux. Cette baisse nominale de court terme n'est bien sûr pas préférable à la recherche de gains de productivité dans l'organisation des chaînes de transport.

1.3.3. - Les contradictions d'un système ad valorem, tant vis-à-vis des transporteurs que vis-à-vis des secteurs clients sont parfois criantes .

En effet, comment concilier des tarifs de transport de marchandises avec des tarifs de transport de conteneurs, caisses mobiles et autres superstructures amovibles ? Comment admettre que le même produit soit tarifé différemment suivant son contenant ?

Cette situation conduit naturellement aujourd'hui à des répartitions de trafic non point en fonction des coûts mais des écarts tarifaires.

Par ailleurs cela incite, pour les produits riches, à substituer au transport toute formule de "mise à disposition de moyens" échappant au tarif d'ordre public et bien sûr à développer la sous-traitance aux seuls fins d'encaisser l'écart entre le prix de marché et le tarif.

Enfin cela favorise sans doute une gestion tarifaire déconnectée des conditions d'exploitation des modes au profit d'un alignement sur tel ou tel tarif dominant (ferroviaire, routier ou autre...).

2. - LES PRINCIPES

2.1. - La prise en compte de la division du travail

L'exposé qui précède pose nettement les limites du rôle du système tarifaire par rapport au développement économique. Il apparaît d'ailleurs clairement que l'approche qui est celle de la L.O.T.I. repose sur une analyse comparable.

C'est donc dans sa fonction par rapport au secteur des transports que la tarification est essentielle.

Il convient de partir de l'état de division du travail dans l'organisation des transports pour définir la nature de la tarification.

Par ailleurs, il convient de considérer la typologie des prestations possibles sur le marché des transports.

2.1.1. - La division du travail aboutit de plus en plus à une dissociation entre les opérations de traction et celles d'organisation du transport.

Tenir compte de cette réalité consiste sans doute à assigner au système tarifaire un rôle de protection vis-à-vis de la seule traction qui est le maillon vulnérable de la chaîne de transport.

2.1.2. - Les prestations offertes sur le marché

Peuvent s'analyser comme relevant a) de contrats
au tonnage portant sur des lots inférieurs à la charge utile (de base) du ou/des mode(s) de transport

b) de contrats
au tonnage portant sur des volumes importants et réguliers, véritables contrats d'organisation de transport

c) de contrats
au voyage portant sur une ou plusieurs unités de charge données (unité de base modale)

d) de contrats à temps
portant sur une ou plusieurs unité de charge.

Selon les modes de transport, les distinctions entre les cas a) et b) et les diverses définitions varient bien entendu suivant les caractéristiques techniques de l'exploitation.

2.1.3. - Il est clair que les distinctions juridiques et réglementaires entre transport et location avec chauffeur, sont mineures par rapport à ces grands clivages entre types de prestation .

L'architecture tarifaire devrait être en mesure de garantir au bout du compte, à travers chaque type de contrat, une juste rémunération des opérations de traction.

La lutte contre les effets les plus inégalitaires de la division du travail conduit donc à rechercher un système assurant une cohérence entre les divers types de contrats, et incitant à la recherche de gains de productivité réels, mais non point de gains artificiels fondés sur des fictions juridiques ou des écarts de conditions de travail.

2.2.- Les conséquences

Les considérations qui précèdent conduisent à une remise en cause de la conception du système tarifaire actuel (tous modes terrestres)

- Les points suivants semblent les plus importants :
 - remise en cause de l'ad-valorem et couverture des coûts réels,
 - tarification minimale de la traction (1) quelque soit le régime juridique,
 - progressivité des tarifs en fonction inverse de la taille (poids x volume) des lots,
 - régime juridique réglementaire et tarifaire conditionné par des contrats-types ,
 - dégressivité tarifaire en raison du nombre d'unités de charge ou du volume des trafics garanti par contrat.

./.

(1) - ce qui est plus important que le statut juridique de "vendeur" comme de l'opérateur exécutant les opérations de transport.

3 - Le Point de Départ

Nous connaissons les dispositifs tarifaires intérieurs et internationaux .

3.1. - En transport intérieur, malgré la TRO, la tarification fluviale et les contraintes du cahier des charges de la S.N.C.F., nous savons bien que la sous-tarification est une réalité.

3.1.1. - En premier lieu parce que le trafic routier peut être réalisé sous l'égide de divers régimes théoriques : le transport et la location, de manière parfois totalement artificielle.

Chacun sait que certaines prestations n'ont d'ailleurs pas de statut juridique précis dans l'esprit même des opérateurs (zone courte, camionnage, traction de conteneurs ou caisses mobiles....)

Il est évident que l'encadrement réglementaire du transport et de la location renforce encore le caractère contradictoire et ambigu des pratiques actuelles. Le même prestataire offrant le même service réel ne se voit-il pas imposer des contraintes différentes suivant qu'il traite directement avec le chargeur sous l'égide de la location de longue durée ou qu'il contracte avec une filiale commissionnaire de ce chargeur un contrat d'affrètement. Outre le régime différent des licences, les contraintes tarifaires ne sont pas les mêmes.

On pourrait détailler à l'infini (1) et décrire comment tel transporteur préfère prendre en location avec conducteur tel sous-traitant plutôt que de l'affréter. Toujours est-il que la rémunération réelle du tractionnaire - même en supposant effectif le contrôle tarifaire et nulle la fraude sur les poids, le nombre de tours etc...peut être très inférieure aux prix de revient théoriques -.

./.

(1) - N'est-il pas significatif que l'article 1 des contrats d'affrètement s'intitule " mise à disposition et utilisation du matériel", formule consacrée par ailleurs par les loueurs pour définir leurs prestations.

3.1.2. - En second lieu parce que certaines pratiques tarifaires du rail et de la voie d'eau font ressortir clairement des prix inférieurs aux coûts réels.

3.1.3. - Enfin parce que, par construction, les tarifs routiers obligatoires comportent une modulation ad-valorem mettant certains trafics dans l'impossibilité de couvrir leur coût (1).

3.2. - En transport international, la concurrence la plus vive est établie depuis longtemps. Les tarifs routiers bilatéraux, lorsqu'ils existent, ne sont ni appliqués, ni contrôlés, à tel point qu'on peut estimer que les prix pratiqués peuvent être inférieurs de 25 à 50 % à la T.R.O.

Et nous ne traiterons pas des niveaux tarifaires des Bulgares et plus récemment des Polonais !

Il est vrai cependant que divers opérateurs français ou allemands tirent du dumping de certains pays des marges abusives.

Les prix ferroviaires s'inscrivent dans une logique comparable.

La stratégie des différents acteurs peut même être qualifiée de dangereuse voire de suicidaire sur ces marchés.

Certaines filiales routières des compagnies ferroviaires ne mènent-elles pas des politiques de baisse des prix dans le but -aléatoire- de briser la concurrence routière ?

Certains armements maritimes et transitaires ne cherchent-ils pas à compenser par une pression accrue sur les acheminements terrestres les effets de la crise maritime ?

Les distorsions sociales existant entre pays, du fait des réglementations comme de la nature des contrôles n'expliquent pas tout, loin s'en faut.

3.3.- La sous-tarification internationale joue au surplus un rôle déséquilibrant à l'intérieur

- en premier lieu elle accompagne les mécanismes de détournements de trafic vers l'étranger et pèse indirectement sur les prix des courants de trafic à destination des ports français.

- en second lieu, elle incite les chargeurs à traiter des prix globaux péréqués (intérieurs plus extérieurs) rendant fictive la contrainte de la T.R.O.

.../...

(1) sans citer l'étonnante forme des barèmes à trois chiffres (série 900) !

3.4. - Cette situation ne peut cependant constituer un alibi pour abandonner les principes d'une politique tarifaire intérieure et d'une action internationale

Elle implique au contraire -dans l'intérêt national- une solidarité entre chargeurs et transporteurs.

La croissance Volontariste de la maîtrise de nos chaînes de transport est ainsi une exigence.

Des exemples concrets d'organisation de chaînes de transport existent qui démontrent l'intérêt d'une coopération accrue entre entreprises et d'une combinaison rationnelle des modes de transport.

CONCLUSION

L'action tarifaire, dont les principes ont été évoqués au Chapitre 2 est donc indissociable d'une action résolue en faveur de l'efficacité économique et sociale du système de transport et de la logistique des entreprises.

Une utilisation plus rationnelle de la normalisation dimensionnelle, une politique de développement des transports combinés, une action en faveur de l'implantation de centres de fret, un renforcement de la coopération inter.artisanale, une action résolue et coordonnée au secteur public et une modernisation des mécanismes d'information sur le fret, sont autant de supports de la lutte contre la sous-tarification et de l'amélioration de la compétitivité de nos chaînes de transport.